

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4702/2539

นาย วาน แพก่าเนด
นาย วรพจน์ สรรสร้างเจริญ

โจทก์
จำเลย

พ.ร.บ.การเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.2524 มาตรา 56 วรรคสี่, มาตรา 56 วรรคห้า

คชก.ตำบลบางหลวงมีมติให้โจทก์ซื้อที่นาจากผู้รับโอนในราคาไร่ละ 30,000 บาท ด้วยเงินสดภายใน 30 วัน คชก.จังหวัดปทุมธานี ยืนยันมติของคชก.ตำบลบางหลวง โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลชั้นต้น ศาลชั้นต้นพิพากษาเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2533 ให้ยกฟ้องโจทก์โดยวินิจฉัยว่า มติของคชก.จังหวัดนครปฐมชอบแล้ว เมื่อคำพิพากษาศาลชั้นต้นถึงที่สุดแล้ว แต่โจทก์มิได้ใช้สิทธิขอซื้อที่นาตามราคา และวิธีการชำระเงินดังกล่าว โดยโจทก์นัดให้จำเลยไปจดทะเบียนขายที่นาแก่โจทก์ในวันที่ 6 มีนาคม 2534 ซึ่งเป็นเวลาหลังมีคำพิพากษาศาลชั้นต้นถึง 4 เดือนเศษ โจทก์จึงไม่มีสิทธิซื้อที่นาจากจำเลย

โจทก์ฟ้องขอให้จำเลยจดทะเบียนโอนขายที่ดินโฉนดเลขที่ 791 แก่โจทก์ในราคาไร่ละ 30,000 บาท หากจำเลยไม่สามารถจดทะเบียนโอนแก่โจทก์ได้ ให้ถือเอาคำพิพากษาของศาลเป็นการแสดงเจตนาของจำเลย

จำเลยให้การและฟ้องแย้งว่าขอให้ยกฟ้อง และให้โจทก์ชำระค่าเช่าที่ค้าง 48,600 บาท แก่จำเลยพร้อมดอกเบี้ย ห้ามโจทก์และบริวารเกี่ยวข้องในที่ดินพิพาท อีกต่อไป

โจทก์ ให้การ ว่า ขอให้ ยกฟ้อง แย้ง

ศาลชั้นต้น พิพากษายก ฟ้องโจทก์ และ ยกฟ้อง แย้ง จำเลย

โจทก์ อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ พิพากษายืน

โจทก์ ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาโจทก์ประการแรกว่า โจทก์ มีสิทธิซื้อที่นาจากจำเลยหรือไม่เห็นว่า คชก.ตำบลบางหลวง มีมติให้โจทก์ซื้อที่นา จากผู้รับโอนในราคาไร่ละ 30,000 บาท ด้วยเงินสดภายใน 30 วัน คชก.จังหวัด นครปฐมมีมติยืนยันมติของ คชก.ตำบลบางหลวง โจทก์อุทธรณ์คำวินิจฉัยของ คชก.จังหวัดนครปฐมต่อศาลชั้นต้น และศาลชั้นต้นพิพากษาเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2533 ให้ยกฟ้องโจทก์โดยวินิจฉัยว่ามติของ คชก.จังหวัดนครปฐมชอบแล้ว เมื่อคำ พิพากษาของศาลชั้นต้นถึงที่สุดแล้ว การใช้สิทธิซื้อที่นาคืนของโจทก์ โจทก์จึงต้องใช้ สิทธิขอซื้อคืนตามราคาและวิธีการชำระเงินตามมติของ คชก.จังหวัดนครปฐมที่มีมติ ยืนยันมติของ คชก.ตำบลบางหลวง คือในราคาไร่ละ 30,000 บาท ด้วยเงินสด ภายใน 30 วัน แต่โจทก์มิได้ใช้สิทธิขอซื้อที่นาตามราคาและวิธีการชำระเงินดังกล่าว โดยโจทก์นัดให้จำเลยไปจดทะเบียนขายที่นาแก่โจทก์ในวันที่ 6 มีนาคม 2534 ซึ่ง เป็นเวลาหลังมีคำพิพากษาศาลชั้นต้นถึง 4 เดือนเศษ โจทก์จึงไม่มีสิทธิซื้อที่นาจาก จำเลย

พิพากษายืน

(สถิตย์ ไพเราะ-พรชัย สมรรถเวช-สมคิด ไตรโสรัส)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ